

1501659-90.2021.8.26.0597

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Hélio Beneditini Ravagnani

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2093056/2021 - DEL.POL.DUMONT, 11916003 - DEL.POL.DUMONT, 2093056 - DEL.POL.DUMONT

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIDNEI EURICO GIORIA

PROCESSO DIGITAL

Aos 12 de dezembro de 2022, às 13:45 horas, na sala virtual de audiências da 2ª Vara Criminal da Comarca de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SERTÃOZINHO

2ª Vara Criminal

Rua Luiz Carlos Prudêncio nº 100, Jardim America, Sertãozinho-SP
cep 14160-280

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501659-90.2021.8.26.0597

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2093056/2021 - DEL.POL.DUMONT, 11916003 - DEL.POL.DUMONT, 2093056 - DEL.POL.DUMONT

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIDNEI EURICO GIORIA

PROCESSO DIGITAL

Aos 12 de dezembro de 2022, às 13:45 horas, na sala virtual de audiências da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, Estado de São Paulo sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. HÉLIO BENEDITINI RAVAGNANI, comigo, Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, ingressaram na audiência virtual: o representante do Ministério Público, Dr. DANIEL JOSÉ DE ANGELIS; o advogado constituído do réu, Dr. LEONARDO TEIXEIRA MARINS, OAB/SP nº 425.042; o réu SIDNEI EURICO GIORIA; as testemunhas da acusação, KÁTIA SOARES ALVES, ABNER LUCAS RIBEIRO DE SOUZA e MATEUS EDUARDO RODRIGUES; e as testemunhas da defesa ARNALDO FRANCISCO CLEMÊNCIO e ÍSIS BEATRIZ GIORIA. Fica o registro de que a audiência foi realizada, na íntegra, pelo sistema de videoconferência (teleaudiência), com gravação instantânea e inserção no processo,

em decorrência da situação excepcional que vivemos, pelo risco de contaminação pelo COVID-19 (coronavírus), tudo conforme previsão do art. 185, do Código de Processo Penal, bem como seus parágrafos, art. 460, do Código de Processo Civil, Provimento CSM n. 2520/2019, Comunicados 1470/2018 e 1890/2019, todos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além da Resolução n. 3/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCCP), e, ainda, Comunicado CG 284/2020. À Defesa foi dada a oportunidade de entrevista prévia e reservada com o acusado antes da audiência. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas da acusação KÁTIA SOARES ALVES, ABNER LUCAS RIBEIRO DE SOUZA e MATEUS EDUARDO RODRIGUES, as testemunhas da defesa ARNALDO FRANCISCO CLEMÊNCIO e ÍSIS BEATRIZ GIORIA, bem como foi interrogado o acusado SIDNEI EURICO GIORIA. O MM. Juiz tomou os depoimentos, pelo sistema de gravação audiovisual, nos termos dos arts. 150/156 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça; do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça, artigo 2º; do artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Os depoimentos ficam armazenados no sistema digital automatizado, anexo ao processo digital. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual e determino às partes que passem às alegações finais e exclusivamente orais (princípio da oralidade), como expressamente determinado no art. 403, caput, do CPP, com resumo das teses a seguir pontuadas. Deixo consignado, por oportuno, que referido dispositivo não prevê a necessidade de gravação de áudio, 'ditado' ao escrevente ou cópia do que eventualmente trouxerem as partes em pen drive, práticas contraproducentes, morosas, dispendiosas e contrárias à lei, mesmo porque as considerações finais são direcionadas ao magistrado que encerrou a instrução e vai proferir sentença em seguida. No mesmo sentido o art. 146, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, determinando que no termo conste apenas resumo dos acontecimentos, e os arts. 147, 152 e 155, das mesmas Normas, deixando evidenciado que apenas os depoimentos serão gravados.". Assim, pelo Dr. Promotor de Justiça foi requerida a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, considerando demonstrada a materialidade e a autoria do delito imputado. Pela Defesa foi requerida a absolvição, por insuficiência probatória, e em caso de condenação, pena no mínimo, princípio da insignificância, substituição por restritivas. Após, pelo MM. Juiz foi proferida sentença: "VISTOS. SIDNEI EURICO GIORIA (RG n. 16235928, filho de Eurico Gioria e Ângela Monteiro Gioria) foi denunciado como incurso no art. 155, § 3º, do Código Penal, porque, em período compreendido entre maio a outubro de 2019, em residência localizada à Avenida Vinte e Um de Março, n. 2097, centro, Dumont, nesta comarca, subtraiu para si, coisa equiparada a móvel, qual seja, energia elétrica pertencente à Companhia Paulista de Força e Luz, perfazendo o valor aproximado de R\$ 3.962,31. A denúncia foi recebida (fls. 224/225). O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 233/241). Na audiência de instrução foram ouvidas três testemunhas da acusação e duas testemunhas da defesa. Em seguida, foi o réu interrogado. Em alegações orais, pelo Dr. Promotor de Justiça foi requerida a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, considerando demonstrada a materialidade e a autoria do delito imputado. Pela Defesa foi requerida a absolvição, por insuficiência probatória, e em caso de condenação, pena no mínimo, princípio da insignificância, substituição por restritivas. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é improcedente. Não há prova segura, nem da materialidade, nem da autoria. A testemunha Kátia declarou que é secretária da empresa M3, de provedor de internet. Seu chefe, Mateus, pediu para acionar a CPFL para saber porque o valor da conta de energia estava alta. A CPFL foi até o local realizar uma vistoria no local. Acompanhou a vistoria. Eles verificaram o relógio e viram que o medidor estava adulterado. Retiraram o medidor e levaram para fazer perícia. Posteriormente, chegou uma multa para a empresa pagar. A testemunha Mateus declarou que alugou uma sala para sua empresa no prédio do acusado. Durante a pandemia, o valor da sua energia aumentou muito. Pediu para sua secretária Kátia ligar na CPFL. Eles disseram que havia uma irregularidade e que seriam multados. Foi multado duas vezes. Não sabe qual irregularidade foi

constatada. A testemunha Abner declarou que trabalha em empresa terceirizada da CPFL. Foi acionado para fazer uma inspeção de medição em uma empresa. Verificaram que o medidor estava adulterado. A inspeção não foi a pedido do cliente, mas sim da CPFL. Enviaram o medidor para perícia. A testemunha de defesa Arnaldo declarou que é sogro do acusado e frequenta o local dos fatos. No prédio tem uma quadra de esportes e uma loja, do Mateus, ao lado. O relógio tinha um cadeado. Não participaram da inspeção da CPFL. A testemunha Ísis declarou que trabalha com o acusado. O relógio medidor fica na quadra, fechado com cadeado. Mateus que fica com a chave do cadeado. É um relógio para a quadra e outro para a loja. Interrogado, o acusado negou os fatos. Disse que nunca teve acesso ao relógio. Nota-se, portanto, que a prova não é conclusiva, seja pela materialidade, seja pela autoria. Isso porque, em acusações como a presente, a denúncia vem sendo acompanhada simplesmente com o termo de ocorrência de irregularidade elaborado pela CPFL, mas sem prova pericial. Ou seja, tratando-se de delito que deixa vestígio, o relógio medidor supostamente adulterado teria que passar por uma perícia oficial, mas isso não vem acontecendo. Portanto, há uma infringência ao disposto no art. 158, CPP. Se não bastasse, no caso em questão, também há dúvida sobre a autoria de eventual fraude no medidor. Isso porque, como restou claro nos depoimentos, o relógio supostamente adulterado media exclusivamente a conta de energia da sala alugada pelo acusado. Ele não teria nenhum benefício com a irregularidade. Embora o relógio fique dentro de uma quadra que só ele tem acesso, não parece lógico que ele tenha adulterado aquele relógio para beneficiar um terceiro. Portanto, por essas questões, o caso é mesmo de absolvição. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra SIDNEI EURICO GIORIA (RG n. 16235928, filho de Eurico Gioria e Ângela Monteiro Gioria) e o ABSOLVO da imputação de cometimento do delito do art. 155, § 3º, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Proferida em audiência, dou a sentença por publicada e os presentes dela intimados. Registre-se oportunamente, com expedição das comunicações de praxe.". Ao final, pelas partes e pelo réu foi dito que não havia interesse em recorrer. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Certifique-se o trânsito em julgado, fazendo as comunicações necessárias. Após, arquivem-se os autos.". Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do Artigo 1269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.". Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Eu, Talita Augusta Araújo da Silva, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.